Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

Ügyszám: 3.Gf.75.365/2018/7.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság az Újváry Zsoltés Társa Ügyvédi Iroda (**cím**., ügyintéző ügyvéd: dr. Újváry Zsoltügyvéd) által képviselt **felperes neve** (**cím felperesnek -** a dr. Kocka Éva ügyvéd (**cím**.) által képviselt **alperes neve.** (**cím alperes** ellen, **ingatlan kiürítése, bérleti- és használati díjtartozás megfizetése iránt** indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 7.G.303.444/2016/41. számú, 2018. február 12. napján kelt ítélete ellen az alperes által 42. és 44. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán a 2018. szeptember 25. napján nyilvánosan megtartott tárgyaláson meghozta az alábbi

í t é l e t e t .

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben és akként változtatja meg, hogy az alperes

- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 671.059,- Ft (Hatszázhetvenegyezer-ötvenkilenc forint) bérleti díj után 2016. január 12. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 149.382,- Ft (százegyvenkilencezer-háromszáznyolcvankettő forint) bérleti díj után 2016. január 12. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 495.956,- Ft (Négyszázkilencvenötezer-kilencszázötvenhat forint) bérleti díj után 2016. április 12. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... és ... számú helyiségei tekintetében**

494.258, - Ft (Négyszázkilencvennégyezer-kétszázötvennyolc forint) közmű-szolgáltatási díj után 2016. január 12. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,

- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 80.567,- Ft (Nyolcvanezer-ötszázhatvanhét forint) közmű-szolgáltatási díj után 2016. április 12. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 262.242,- Ft (Kétszázhatvankétezer-kétszáznegyvenkettő forint) használati díj után 2016. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 106.964,- Ft (Százhatezer-kilencszázhatvannégy forint) használati díj után 2016. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,**
- **a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyisége tekintetében 449.200,- Ft (Négyszáznegyvenkilencezer-kétszáz forint) használati díj után 2016. augusztus 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles a felperes részére megfizetni.**

A másodfokú bíróság a felperes ezt meghaladó kamatigényét elutasítja.

Az alperes a felperesnek 2016. szeptember 15. napjától kezdődően köteles megfizetni a Budapest

F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 228.265,- Ft (Kétszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvanöt forint) használati díjat, valamint ezen összegek után az esedékességtől kezdődően a kifizetés napjáig számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.
Az alperes a felperesnek 2016. szeptember 15. napjától kezdődően köteles megfizetni a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 131.756,- Ft (Százharmincegyezer-hétszázötvenhat forint) használati díjat, valamint ezen összegek után az esedékességtől kezdődően a kifizetés napjáig számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.
Az alperes a felperesnek 2016. szeptember 15. napjától kezdődően köteles megfizetni a Budapest F.ti Nagyvásárcsarnok ... számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 32.193,- Ft (Harminckétezer-százkilencvenhárom forint) használati díjat, valamint ezen összegek után az esedékességtől kezdődően a kifizetés napjáig számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét egyebekben helybenhagyja.
A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 120.946,- (Százhúszezer-kilencszáznegyvenhat) forint másodfokú perköltséget.
A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy az Állam javára külön felhívásra fizessen meg 609.494,- (Hatszázkilencezer-négyszázkilencvennégy) forint feljegyzett fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes mint bérbeadó és a **D.F.** MGTSZ mint bérlő között 1994. augusztus 16. napján szerződés jött létre, melynek alapján a felperes a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budapest **Fti** Nagyvásárcsarnokban elhelyezkedő **...** számú üzlethelyiséget, amely magában foglalta a **...** szám alatti hűtőkamrát is, 1994. augusztus 16. napjától kezdődően határozatlan időre a bérlő használatába adta. A bérlő arra vállalt kötelezettséget, hogy minden hónap 10. napjáig megfizeti a bérleti díjat a bérbeadó részére a használat ellenértékeként, továbbá viseli ezen üzlethelyiséggel kapcsolatos közüzemi díjakat is.
A szerződés 5.1. pontja szerint a bérbeadó a szerződést csupán a következő, a bérlőnek felróható okok miatt bonthatja fel: a bérlemény - előzetes bejelentés nélküli - 30 napot meghaladó zárva tartása, a bérleti és közüzemi díjak megfizetésének 30 napot meghaladó késedelme, a vásárcsarnok rendjének köznyugalmat zavaró botrányos magatartásával való megszegése, a bérlemény rendeltetésétől eltérő használata, illetőleg albérletbe, vagy bármilyen személynek használatba való adása, a Nagyvásárcsarnok berendezései karbantartásának akadályozása. A felmondás ezen okok miatt írásban, 30 napos határidővel történik, és a bérlőnek a bérbeadó a bérleti jog 10 évre számított arányos részét visszafizeti.
A szerződés 1998. július 23-án módosításra került olyan tartalommal, hogy a **D.F.** MGTSZ bérlő helyébe az alperes lépett. A módosítás rögzíti, hogy az 1996. augusztus 13. napján kelt szerződésben foglaltak ezen módosítással együtt továbbra is érvényben maradnak.
Az alperes a szerződésből eredő bérleti díjfizetési kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget. A felperes által kiállított **....** számlán szereplő, 2016. február 29. napján esedékes 301.209, Ft bérleti díj és közüzemi díj összegéből 20.000,- Ft-ot fizetett meg határidőben, míg a fennmaradó összeget illetően 30 napot meghaladó késedelembe esett. A számla magában foglalta a 2016. február hónapra esedékes

bérleti díj összegét is.
A felperes a 2016. március 30. napján kelt, alperesnek küldött felhívásában kérte, hogy a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül az azon a napon fennálló 1.051.072,- Ft összegű tartozását rendezze. Amennyiben a fenti határidőre a fenti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a bérleti szerződést felmondja, és követelését jogi úton érvényesíti.
A felhíváshoz részletezőt csatolt, amely rögzítette, hogy az 1.051.072,- Ft összegű tartozásnak része a felperes által kiállított **...** számú számlán szereplő 301.209,- Ft díjhátralék, közte a 2016. február hónapra vonatkozó díjhátralék is.
A felhívást az alperes 2016. április 5-én a személyesen eljáró törvényes képviselője, **R.Zs. út**ján átvette, aki az átvétel tényét aláírásával elismerte.
A felperes 2016. április 15-én írásban felmondást közölt az alperessel. A felmondólevélben rögzítette, hogy az alperes a 2016. március 30-án és 2016. április 6-án kelt felszólító leveleket 2016. április 5-én és 2016. április 11-én átvette, azonban az abban írt határidőre fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ezért a **...** számú 29,90 m^2 alapterületű helyiségre vonatkozó szerződést, annak 5.1. pontjára hivatkozással, a levél kézhezvételétől számított 30. napra felmondta. Kérte, hogy az alperes a bérleményt ingóságaitól kiürítve, jegyzőkönyv felvétele mellett azonnali használatra alkalmas állapotban a 31. napon adja át a felperes képviselőjének.
A felmondás az alperes székhelyére 2016. április 21. napján kézbesítésre került.
2016. május 21. napjával a szerződés megszűnt, az alperes azonban a szerződés tárgyát képező üzlethelyiséget és hűtőkamrát a felperes birtokába nem adta át.

A felperes mint bérbeadó és a **D.** MGTSZ mint bérlő között 1994. augusztus 16. napján szerződés jött létre. Ennek tárgya szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnokban elhelyezkedő **...** számú üzlethelyiséget 1994. augusztus 16. napjától kezdődően határozatlan időre a bérlő használatába adja. A bérlő arra vállalt kötelezettséget, hogy minden hónap 10. napjáig megfizeti a bérleti díjat a bérbeadó részére a használat ellenértékeként, továbbá viseli ezen üzlethelyiséggel kapcsolatos közüzemi díjakat.
A szerződés 5.1. pontja szerint a bérbeadó a szerződést csupán a következő, a bérlőnek felróható okok miatt bonthatja fel: a bérlemény - előzetes bejelentés nélküli - 30 napot meghaladó zárva tartása, a bérleti és közüzemi díjak megfizetésének 30 napot meghaladó késedelme, a vásárcsarnok rendjének köznyugalmat zavaró botrányos magatartásával való megszegése, a bérlemény rendeltetésétől eltérő használat, illetőleg albérletbe, vagy bármilyen személynek használatba való adása, a Nagyvásárcsarnok berendezései karbantartásának akadályozása. A felmondás ezen okok miatt írásban, 30 napos határidővel történik, és a bérlőnek a bérbeadó a bérleti jog 10 évre számított arányos részét visszafizeti.
A szerződés 1998. július 23. napján módosításra került, a **D.F.** MGTSZ bérlő helyébe az alperes lépett. A módosítás rögzíti, hogy az 1996. augusztus 16. napján kelt szerződésben foglaltak ezen módosítással együtt továbbra is érvényben maradnak.
Az alperes a szerződésből eredő bérleti díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget. A felperes által kiállított **...** számlán szereplő, 2016. február 29. napján esedékes 215.643,- Ft bérleti díj és közüzemi díj összegéből 120.000,- Ft-ot fizetett meg határidőben, míg a fennmaradó összeg vonatkozásában 30 napot meghaladó késedelembe esett. A számla magában foglalta a 2016. február hónapra esedékes bérleti díj összegét is.
A felperes 2016. március 30-án felhívást küldött az alperes részére, melyben felszólította, hogy a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül az azon a napon fennálló 1.051.072,- Ft összegű tartozását rendezze. Figyelmeztette, hogy amennyiben a határidőre fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a bérleti szerződést felmondja és követelését jogi úton érvényesíti.
A felhíváshoz csatolt egy részletezőt, amely rögzítette, hogy az 1.051.072,- Ft összegű tartozásnak része a felperes által kiállított **...** számú számlán szereplő 215.643,- Ft díjhátralék is. A felhívást az alperes törvényes képviselője **R.Zs.** személyesen 2016. április 5-én átvette, az átvétel tényét aláírásával

elismerte.
A felperes 2016. április 15-én a szerződést felmondta. A felmondólevél tartalmazta, hogy az alperes a 2016. március 30-án és 2016. április 6-án kelt felszólító levelet 2016. április 5-én és 2016. április 11-én átvette, azonban az abban írt határidőre fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A felperes a **V.ki** Vásárcsarnokban található **...** számú 44,90 m^2 és **...** számú, 7,87 m^2 alapterületű helyiségre vonatkozó szerződést mondja fel, annak 5.1. pontjára hivatkozással, a levél kézbesítésétől számított 30. napra. Felszólította az alperest, hogy a bérleményt ingóságaitól kiürítve, jegyzőkönyv felvétele mellett azonnali használatra alkalmas állapotban a 31. napon adja át a felperes képviselőjének.
A felmondás az alperes székhelyére 2016. április 21-én kézbesítésre került.
A szerződés 2016. május 21-én megszűnt, az alperes azonban a szerződés tárgyát képező üzlethelyiséget nem adta át a felperes birtokába.

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...**, **...** és **...** számú helyiségének a kiürítésére.
Kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest 3.209.628,- Ft, és ezen összegből

- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 671.059,- Ft bérleti díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 149.382,- Ft bérleti díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 495.956,- Ft bérleti díj után 2016. március 28. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** és **...** számú helyiségei tekintetében

494.258, - Ft közmű-szolgáltatási díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,

- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 80.567,- Ft közmű-szolgáltatási díj után 2016. március 28. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 262.242,- Ft használati díj után 2016. május 22. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 106.964,- Ft használati díj után 2016. május 22. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 449.200,- Ft használati díj után 2016. május 22. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 2016. május 22. napjától kezdődően a tulajdonában lévő Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségeinek felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 228.265,- Ft használati díj megfizetésre.

A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 2016. május 22. napjától kezdődően a tulajdonában lévő Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségeinek felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 106.964,- Ft

használati díj megfizetésére.

A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 2016. május 22. napjától kezdődően a tulajdonában lévő Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta előre esedékesen minden hónap 15. napjáig havi 32.193,- Ft használati díj megfizetésére.

A felperes továbbá perköltség (72.645,- Ft fizetési meghagyásos eljárási díj és a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet szerinti ÁFA tartalommal növelt ügyvédi munkadíj) megfizetésére is kérte kötelezni az alperest.
A felperes kereseti követelése jogalapjaként a felek közötti bérleti szerződésekben foglaltakat jelölte meg.

Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes perköltségben (megbízási szerződésen alapuló ügyvédi munkadíjban) való marasztalását kérte.

Előadta, hogy a felek közötti szerződések felmondása jogellenes az alábbi indokok alapján:
Az alperesnek egyik szerződést illetően sem volt olyan havi tartozása, amely a 30 napos késedelmet elérte volna. Az alperes minden alkalommal határidőben teljesítette a szerződésekben rögzített fizetési kötelezettségét. Hangsúlyozta, hogy a felperes által csatolt kimutatások alkalmatlanok arra, hogy követhető legyen, hogy az alperesi teljesítéseket milyen és mely esedékességű jogcímre (bérleti díjra, használati díjra, közüzemi díjra) számolta el az alperes.
A felperes által küldött felmondás előtti felhívásban nem került pontosan meghatározásra, hogy milyen alperesi tartozás teljesítésére hívja fel a felperest, így az alperes azt nem tudta pontosan beazonosítani, hogy milyen jogcímen fennálló tartozása van.
A felperes az 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástv.) 25. § (1) bekezdésében rögzítetteket megsértette, a felmondásban szereplő 8 napos teljesítési határidőn belül mondta fel a szerződéseket.
A szerződések felperes általi felmondásának érvényességéhez szükséges lett volna, hogy a felperes a felmondással egyidejűleg megfizesse az alperes részére a bérleti jogok felmondáskori értékének megfelelő, a felmondás keltétől 10 évre vonatkozó arányos részét.

Az alperes vitatta a követelés összegszerűségét is. Álláspontja szerint a keresetből nem állapítható meg az sem, hogy az egyes összegeket milyen jogcímen terjeszti elő a felperes az alperessel szemben. A kereset összegszerűségéből nem különíthető el a bérleti díj, a használati díj és a közüzemi díj pontos összege sem. Ez álláspontja szerint megakadályozza, hogy az alperes érdemi ellenkérelmet tudjon előterjeszteni. Arra is hivatkozott, hogy a felperesi követelés vélhetően elévült követelést is tartalmaz, ám a felperesi kimutatások hiányos volta miatt mindez nem deríthető ki.

Az alperes beszámítási kifogást is előterjesztett a kereseti követeléssel egyező összegben. Arra hivatkozott, hogy a felperes megszegte a felek közötti bérleti szerződések 5.1. pontjában foglaltakat, ugyanis a felperes a bérleti szerződések felmondásával egyidejűleg nem fizette meg az alperes részére a bérleti jogok felmondáskori értékének megfelelő, a felmondás keltétől 10 évre vonatkozó arányos részét.

Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül ürítse ki és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja a felperes birtokába a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...**, **...** és **...** számú helyiségeit.

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 3.209.628,- Ft-ot és ebből
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 671.059,- Ft bérleti díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori

jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,

- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében149.382,- Ft bérleti díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttóljáró, a mindenkori jegybankialapkamattalmegegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 495.956,- Ft bérleti díj után 2016. március 28. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, amindenkori jegybankialapkamattalmegegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** és **...** számú helyiségei tekintetében 494.258, - Ft szolgáltatási díj után 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 80.567,- Ft szolgáltatási díj után 2016. március 28. napjától 2016. május 21. napjáig középarányos időponttól járó, a mindenkori jegybankialapkamattalmegegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiség tekintetében 762.242,- Ft használati díj után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 106.964,- Ft használat díj után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot,
- a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyisége tekintetében 449.200,- Ft után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2016. május 22. napjától kezdődően a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta, előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig havi 228.265,- Ft használati díjat, valamint ezen összegek után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó középarányos időponttól számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2016. május 22. napjától kezdődően a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta, előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig havi 131.756,- Ft használati díjat, valamint ezen összegek után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó középarányos időponttól számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2016. május 22. napjától kezdődően a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnok **...** számú helyiségének felperes részére történő birtokba adásának az időpontjáig havonta, előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig havi 32.193,- Ft használati díjat, valamint ezen összegek után 2016. május 22. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó középarányos időponttól számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot.

Az elsőfokú bíróság kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 326.645,- Ft perköltséget.

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra - a felhívásban foglalt módon - 384.476,- Ft feljegyzett peres eljárási illetéket.
Felhívta a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalát, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követően utalja ki az EL00091/2018. elnöki letétszámon kezelt 150.000,- Ft-ot a befizetőnek.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felek között a Budapest **F.ti** Nagyvásárcsarnokban elhelyezkedő **...** számú üzlethelyiségre, amely magában foglalta a **...** szám alatti hűtőkamrát, továbbá a **...** számú üzlethelyiségre, 1996. augusztus 16. napján az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 434. § (3) bekezdése szerinti bérleti szerződések jöttek létre.
Rögzítette, hogy az alperes a bérleti szerződések létrejöttének időpontját, tartalmát és módosításait illetően a felperessel egyező tényállítást tett, így ezeket a bíróság a Pp. 163. § (2) bekezdése alapján valónak fogadta el.

Az elsőfokú bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a felek közötti szerződések felmondásakor, 2016. április 15. napján az alperesnek volt-e 30 napot meghaladó késedelme az egyes bérleti szerződésekben rögzített fizetési kötelezettséget illetően. Az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az alperesnek mindegyik bérleti szerződést érintően volt 30 napot meghaladó késedelme 2016. április 15-én. Megállapította, hogy a felperes részletes, egyes jogcímekre lebontott táblázatos kimutatása tartalmazta az alperesi teljesítések időpontját, összegét, valamint a hátralékok összegét, esedékességét. Ennek tartalma teljes mértékben összeegyeztethető a felmondás alapját képező **....** és **....** számlákon szereplő összegekkel. Hangsúlyozta, hogy mivel a felperes ezen számlákon szereplő bérleti díjak elmaradására hivatkozott a felmondások kiváltó okaként, a bíróság csak e két számla tartalma alapján vizsgálta a 30 napos késedelem fennállását. Kifejtette, hogy a számlákból egyértelműen beazonosítható, hogy melyik üzlethelyiség vonatkozásában, milyen hónapra (2016. február) vonatkozó, milyen összegű bérleti díj fizetési kötelezettség teljesítését várta el a felperes a számlán szereplő 2016. február 29. napi teljesítési határidőig. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a felperes a számlák, valamint a hivatkozott táblázatos összefoglaló csatolásával cáfolta az alperes azon állítását, hogy a felmondás alapját képező összegek megfizetésre kerültek. Hangsúlyozta, hogy a felperes az eljárás során nem vitatta, hogy a felmondás alapját képező két számlával összefüggésben történtek az alperes részéről teljesítések, ám az ezekkel kapcsolatos teljesítések összege nem volt elegendő arra, hogy a számlák teljes értékét kiegyenlítsék.

Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy az alperest terhelte annak bizonyítása, hogy a hivatkozott két számlán szereplő tételek mindegyike teljes mértékben határidőben került kiegyenlítésre. E kötelezettségének az alperes nem tett eleget, többszöri felhívás ellenére nem tett nyilatkozatot arról, hogy az általa csatolt befizetést igazoló pénztárbizonylatok, igazoló szelvények közül melyek azok, amelyek kifejezetten a felmondás alapját képező számlák összegének a kielégítését jelentik, illetve amelyeket álláspontja szerint a felperesnek a hivatkozott két számla kiegyenlítésére kellett volna fordítania. Amelyik befizetést az alperes meg tudta jelölni, azt a felperes a felmondás alapját képező számlákra számolta el, azonban a befizetések összege a felmondás alapját képező számlák összegét nem egyenlítette ki, a fennmaradó tartozások pedig megegyeznek azon hátralékok összegével, amelyeket a felperes megjelölt, és amelyekre a felmondását alapította.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felmondás alapját képező tartozás a felmondás tartalmából egyértelműen beazonosítható volt. A 2016. március 30-án kelt fizetési felszólítás melléklete tartalmazta azt a kimutatást, amely a felhívás napján fennálló tartozást számlákra és összegekre bontja le. A számlák egyértelműen tartalmazzák az üzlethelyiségek számát, az esedékes tartozás összegét, jogcímét, valamint az esedékesség napját. A felmondás pedig egyértelműen visszautal a 2016. március 30. napján kelt felmondásra, így az alperes tisztában volt azzal, hogy mely tartozása képezi a felmondás okát. Nem

fogadta el az alperes azon védekezését, mely szerint nem tudott a **....** és **....** számlákon szereplő tartozásokról, illetve nem tudta beazonosítani, hogy milyen összegekkel, mely üzlethelyiségekkel kapcsolatban van elmaradása. A törvényes képviselő a felpereshez írt levelében leírta, hogy tudatában van a tartozásának, de azokra részletfizetést kér anyagi nehézségei miatt. Másrészt az alperes által sem vitatottan a felek részéről több alkalommal történtek egyeztetések a hátralék teljesítésének az ütemezéséről és a felperes által felajánlott kedvezményről. A hátralék részletekben történő teljesítéséről is megegyeztek a felek, amelyet az alperes által sem vitatottan az alperes nem tartott be. Az alperes tehát tudatában volt annak, hogy milyen összegekre, mely számlákon szereplő tételekre alapítja a felperes a felmondását.

Az elsőfokú bíróság vizsgálta, hogy a felmondás érvényességéhez szükséges-e a bérleti szerződések 5.1. pontjában foglalt bérleti jog 10 évre számított arányos részének megfizetése. Kifejtette, hogy a lefolytatott bizonyítási eljárás során azt állapította meg, hogy a felperesi felmondás érvényességének nem volt előfeltétele a bérleti jog 10 évre vonatkozó arányos részének megfizetése, és a per tárgyát képező szerződésekkel kapcsolatban azok megszüntetésekor ilyen körben fizetési kötelezettség a felperest nem terhelte. Álláspontja szerint a felperesi törvényes képviselő egyértelmű és okszerű magyarázatát adta, hogy ezen rendelkezés azt szolgálta, hogy a bérlő gazdasági érdekei védelmet élvezzenek akkor, ha a nagy összegű befektetések, beruházások ellenére a bérleti szerződés az egyszer megfizetett bérleti jog díjának megtérülése idején, jelen esetben 10 éven belül kerül megszüntetésre a felperes részéről. Az alperes által állított szerződéses tartalom nem értelmezhető, hiszen nem tudni, hogy a felmondás keltétől számítottan milyen, mely időszakig vonatkozó arányos rész kifizetésére lenne köteles a felperes. A szerződő felek akarata nyilvánvalóan nem irányulhatott és nem is irányult arra, hogy amennyiben esetleg a bérlő a szerződésből eredő kötelezettségét megszegi, akkor a szerződésszegő magatartása ellenére még jutalmazásra is kerül azzal, hogy a felperes megfizeti neki a bérleti jog ellenértékének egy meghatározott részét. A gazdasági viszonyok mivolta, valamint a felek közötti szerződésekben rögzített szerződéses akarat együttes értelmezésével ez az alperesi értelmezés kizárható.

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a csatolt okiratokból megállapítható, hogy a Lakástv. 25.§ (1) bekezdésében meghatározott határidők megtartásra kerültek, a felperesi felmondás jogszerű volt. A felperes 2016. április 15. napján kelt felmondásának az időpontjában a felperes által megjelölt 2016. február 29. napján esedékes **....** és **....** számú számlákon szereplő tartozások - melyek tartalmazták a 2016. február hónapra vonatkozó bérleti díjakat - megfizetésével az alperes 30 napon túli késedelemben volt. Kiemelte, hogy a felek közötti bérleti szerződések 4.1. pontja a tárgyhó 10. napját jelöli meg teljesítési határidőként, amelytől a felek nem tértek el. A 2016. március 30-án kelt felhívás 2016. április 5-én kézbesítésre került az alperes részére, és 8 napos teljesítési határidőt tartalmazott. A felmondás 2016. április 15. napján kelt, tehát a 2016. március 30. napján kelt és az alperes részére április 5-én kézbesített fizetési felszólításban megjelölt 8 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően. A teljesítési határidő leteltét követő 8 napon belül,
2016. április 21. napján került kézbesítésre az alperes részére a felmondás. A bérleti szerződések 5.1. pontja alapján a szerződések a felmondás hatályosulását követő 30 napon belül szűnnek meg, amely jelen esetben 2016. május 21. napját jelentették.

A kereset összegszerűsége vonatkozásában az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes az általa csatolt kimutatásokkal, bizonylatokkal, számlákkal bizonyította a kereset összegszerűségét és azok esedékességét is. Az elsőfokú bíróság nem osztotta az alperesnek az elévüléssel kapcsolatos álláspontját. Úgy foglalt állást, hogy a felperes által csatolt kimutatásokból, számlákból, bizonylatokból egyértelműen megállapítható, hogy olyan tartozások képezték a felperesi keresetet, amelyek mindegyike a kereset előterjesztését, mint elévülés megszakítására alkalmas körülményt megelőző 5 éven belüli esedékességűek.

Az elsőfokú bíróság az alperes beszámítási kifogását elutasította, azt jogalapját illetően nem találta alaposnak, így az összegszerűséget érdemben nem vizsgálta. A jogalap vonatkozásában utalt a korábban kifejtettekre, mely szerint a felperesnek csak és kizárólag akkor kellett volna a felmondással egyidejűleg a szerződés létrejöttekor megfizetett egyszeri bérleti jog arányos részét visszafizetnie, amennyiben a szerződés létrejöttétől számítandó 10 éven belül kerül a felperes részéről megszüntetésre a szerződés. Figyelemmel arra, hogy a bérleti szerződések 1994. augusztus 16-án jöttek létre, a felperesnek ilyen kötelezettsége nem volt.

Az elsőfokú bíróság a perköltség vonatkozásában ítéletét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 24. § (1) bekezdés, (2) bekezdés c) pontjára, a Pp. 78. §-ára, valamint a 32/2003. (vIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjára és (6) bekezdésére alapította.

Az ítélet ellen **az alperes nyújtott be fellebbezést**, melyben kérte, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg, és a felperes kereseti kérelmét utasítsa el. Arra az esetre, ha a másodfokú bíróság a felperes keresetét nem utasítaná el teljes egészében, és a felmondás jogszerűségét megállapítaná, a kötelezés összegét 1.961.070,- Ft-tal kérte csökkenteni és a jövőbeni kifizetést csak 2017. június 17. napjáig kérte megítélni az áram kikapcsolására figyelemmel. A hátralék összegének téves megállapítása körében arra hivatkozott, hogy a 2016. május, június, augusztus és szeptember hónapokra kétszeres használati díj elszámolása történt. A folyamatos fizetési kötelezettséget 2016. május hó 22. napjától állapította meg az elsőfokú bíróság a kiürítésig, annak ellenére, hogy az egyösszegű kötelezés a felperes keresete szerint is a kereset beadásáig terjedő időpontig foglalja magában a bérleti (használati, szolgáltatási) díjakat. Erre tekintettel az elsőfokú bíróság 1.961.070,- Ft- ot kétszeresen ítélt meg.

Arra az esetre, ha a másodfokú bíróságnak a döntéshez szükséges bizonyítékok nem állnának rendelkezésre és azok beszerzése nagyobb terjedelmű bizonyítást igényelne, kérte az ítélet hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítását, amelynek keretében rendelje ki a szakértőt a bérleti szerződés 5.1. pontja szerinti 10 évre arányos bérleti jog ellenértékének az összegére vonatkozóan, és adjon helyt a kötelezés erejéig a beszámítási kifogásnak.
Amennyiben a kereseti kérelmet a bíróság elutasítaná, az indokolásból kérte mellőzni a felperes fizetési kötelezettségének érdemi elbírálására vonatkozó szövegrészt, azt a megállapítást, hogy a bíróság értelmezése szerint a bérleti szerződés 5.1. pontja alapján a felperesnek nincs fizetési kötelezettsége.

Fellebbezést jelentett be külön is az elsőfokú bíróság ítéletének indokolása ellen a beszámítási kifogás el nem bíráslása, az indítványozott szakértő ki nem rendelése miatt, továbbá az ítélet indokolásának téves, iratellenes megállapítása miatt, amely szerint a bérleti szerződés 5.1. pontja alapján a felperesnek nem áll fenn fizetési kötelezettsége.
Kérte, hogy a másodfokú bíróság a felperest kötelezze az első- és másodfokú eljárásban felmerült perköltség megfizetésére azzal, hogy a jogi képviselő munkadíját mérlegeléssel, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet alapján állapítsa meg. A jogi képviselő nem tartozik ÁFAkörbe.

Indokolásában a felmondás érvényessége körében fenntartotta azt az álláspontját, hogy a felperes felszólítása nem tartalmazott mellékletet, ezért alkalmatlan volt annak megállapítására, hogy milyen jogcímen, mivel tartozik az alperes, és mi a fizetési határidő. Előadta, hogy az alperes már a per megindítása előtt is, és az eljárás során végig kifogásolta, hogy a felszólítás nem megfelelő sem tartalmilag, sem pedig a határidőket illetően. Álláspontja szerint nem voltak kimutatások, mellékletek a felszólításhoz, és azok a bírósági eljárás során nem pótolhatók. A felszólításnak kifejezetten tartalmaznia kellett volna, hogy melyik helyiségre vonatkozóan, milyen jogcímen, milyen fizetési határidővel áll fenn

a tartozás. Állította, hogy a felszólításkor nem álltak rendelkezésre pontos adatok, és nem voltak mellékletek. Vitatta a helypénzszedőnél befizetett összegek hovatartozását és azok felperes általi elszámolását. Álláspontja szerint a felperesi számlák és kimutatások nem egyértelműek. Arra is hivatkozott, hogy a felperes a felmondást megelőző felszólítás, illetve a felmondás során nem tartotta be a törvényi határidőket.
Fenntartotta azt a védekezését, hogy a felmondáskor egyik bérleti szerződést érintően sem volt 30 napot meghaladó tartozása. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az alperesi védekezéssel, a fizetést igazoló bizonylatokkal még a mérlegelés szintjén sem foglalkozott, az ítélet alapvetően azon alapul, amit a felperes állít.
Álláspontja szerint a felmondás nem hatályosult 2016. május 21-én, így az üzlethelyiségek kiürítésére vonatkozó rendelkezés jogsértő.

Az alperes vitatta a bérleti szerződés 5.1. pontjának bíróság által megállapított értelmezését. Kifejtette, hogy a bérleti szerződés határidő nélküli, nincs arról szó, hogy a bérleti jog arányos része csak 10 évig járna. Mivel a beszámítási kifogás alapját ez a fizetési kötelezettség képezte, az elsőfokú bíróságnak le kellett volna folytatni a bizonyítást az összegszerűség tekintetében, és ezt az összeget a követelés erejéig be kellett volna számítania.
Arra is hivatkozott, hogy ennek a pontnak a nem teljesítése a felmondás érvénytelenségét is maga után vonja, tekintettel arra, hogy bár a felmondás egyoldalú nyilatkozat, annak feltételeit a jogszabály és a felek közös akarata határozta meg.

Az alperes kifejtette, hogy az utolsó felszólítást 2016. április 11. napján vette át, a felperes a felmondást 2016. április 15. napján írta meg, tehát még a felszólításban szereplő 8 nap eltelte előtt. Az elsőfokú bíróság ezért megsértette a Lakástv. 25. § (1) bekezdését, amikor nem az utolsó felhívás átvételétől számította a határidőket.

Az alperes álláspontja szerint amennyiben a felmondást a felperes a **....** és **....** számú számlákra alapította, akkor a felszólítást követő alperesi befizetéseket erre a két számlában írt összegre kellett volna könyvelni. Kifejtette, hogy az alperes 2016. április 5. és
2016. május 13. között 674.197,- Ft-ot fizetett meg a felperesnek, ezzel szemben a két számla összege 516.852,- Ft. Álláspontja szerint a tartozását a felmondás hatályosulásáig megfizette, így a felmondás hatálytalan, mivel a felmondás 2016. május 21-én lépett volna hatályba.

Az alperes előadta, hogy a bérleti szerződések alapján mind a bérbeadónak, mind a bérbevevőnek kötelezettségei vannak. A bérbeadó e kötelezettségét megszegte azzal, hogy
2017. június 16. napjától nem biztosítja a perbeli bérlemények rendeltetésszerű használatát az áram kikapcsolásával. Ettől az időponttól kezdve az alperesnek a fizetési kötelezettsége még abban az esetben sem állna fenn, ha a bíróság a felmondást érvényesnek találná.

Az alperes állította, hogy az elsőfokú bíróság megszegte a Pp. 163. § (2) bekezdését, amikor a felek eltérő állítása során a felperes által előadottak alperesi vitatása ellenére a felperes értelmezésére és előadására alapította az ítélet ténymegállapításait. Megszegte a Pp. 164. § (1) bekezdését, amikor a bizonyítási terhet a tartozás vonatkozásában megfordította, és nem a felperest kötelezte az állítása bizonyítására, hanem az alperest. Megszegte a Pp. 163. § (1) bekezdését, amikor nem folytatta le a beszámítási kifogásra vonatkozóan a szakértői bizonyítást. Megszegte a Pp. 221. § (1) bekezdését, mivel az ítélet indokolása csak a felperes által becsatolt okiratokat és a felperes előadását vette figyelembe, az alperes ellenkérelme felperes állításait cáfoló állításaira, az általa becsatolt bizonyítékokra csak általánosságban utalt, azokat nem vonta mérlegelési körébe. Ezért több esetben iratellenes megállapításokat tett. Fő kérdésekben a jogszabályi hivatkozások is hiányoznak.

A fellebbezésben vitatott pertárgyértéket 7.618.683,- Ft-ban jelölte meg.

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását és az alperesnek a másodfokú eljárás perköltségeiben marasztalását kérte.
A felmondás érvényességével kapcsolatban tett alperesi állításokra előadta, hogy a felmondás előtti fizetési felszólítás kelte 2016. március 30. napja volt, amely levelet az alperes 2016. április 5-én vett át. A fizetési felszólítás tartalmazta a fennálló tartozás összegét, a hozzá csatolt mellékletek pedig a tartozás részletezését. Az alperes 2016. április 5-én, az átvétel napján kérelmet írt a felperesnek, melyben újabb fizetési halasztást kért a fennálló tartozására. A felperes 2016. április 6-án kelt levele csupán egy erre vonatkozó válasz, tehát a fizetési haladék iránti kérelem elutasítása volt. Ez nem tekinthető ismételt, újabb fizetési felszólításnak, annál is inkább, hiszen ez a levél nem tartalmazta a fizetési felszólítás egyetlen elemét sem. Sem újabb tartozás összeg, sem újabb fizetési határidő nem került megjelölésre, sőt a levél kifejezetten visszautalt a korábban közölt felszólításra, az abban foglaltakat erősítette. A felmondás előtti utolsó fizetési felszólítás tehát a 2016. március 30. napján kelt fizetési felszólítás, melyet az alperes 2016. április 5-én vett át, innentől kezdődik a 8 napos határidő, amely alatt a tartozását megfizethette volna. E határidő 2016. április 13-án lejárt. Ezt követően 2016. április 14-én kezdődött az a 8 napos határidő, amely alatt, 2016. április 22. napjáig, a felperes a lakástörvény szerint közölhette a felmondást az alperessel. A felmondás 2016. április 15. napján kelt, és az alperes 2016. április 21. napján vette át, így az határidőben közöltnek tekinthető.

A felperes álláspontja szerint az F/8. számon csatolt felszólításból látszik, hogy annak mellékleteit a számlázási rendszerből szintén 2016. március 30. napján nyomtatták ki, tehát kizárható, hogy a felperes ezeket a nyitott számlákat részletező mellékleteket ne csatolta volna hozzá a fizetési felszólításhoz. Másrészről az alperes 2016. április 5. napján kelt fizetési halasztás iránti kérelméből is egyértelműen látható, hogy az alperes pontosan tisztában volt azzal, hogy milyen tartozása áll fenn.
A felperes kifejtette, hogy az alperes által a fellebbezésben felsorolt befizetések összege a felmondás hatályosulásáig, 2016. április 21. napjáig 443.280,- Ft, amely nem éri el az 1908. és az **....** számú számlák együttes összegét, ami 516.852,- Ft. Tehát ha minden, a 2016. április 5. napja után érkezett befizetést a 30. napon túli lejáratú számlákra számolt volna el a felperes, az alperes akkor sem fizette volna ki a felmondás előtti fizetési felszólításban megjelölt lejárt számlák teljes összegét. Hangsúlyozta, hogy az alperesnek ezen időpontban nem csupán az aktuális havi bérleti díjakkal, hanem a korábban, 2015 októberében engedélyezett részletfizetési megállapodás alapján teljesítendő részletekkel is elmaradása volt. Ezek a 2015- ös számlák is szerepeltek a felmondás előtti fizetési felszólítás mellékletében, továbbá ezeket az alperes maga is említette a 2016. április 5. napján kelt kérelmében. A befizetések elszámolása körében a felperes a Ptk. 290. § (1) bekezdésében írtak szerint járt el. Minden befizetés arra került lekönyvelésre, amelyre azt az alperes szánta. Az átutalási bizonylatokban és a pénztári befizetési bizonylatokban minden esetben szerepeltek a közleményben azoknak a számláknak a sorszámai, amelyekre a befizetést szánták. A kötelezett rendelkezése szerint az alperes által a fellebbezésben felsorolt, 2016. április 21-ig teljesített befizetések közül több nem a februári bérleti díj lejárt számláira, hanem a részletfizetési megállapodás alapján teljesítendő összegekre került elszámolásra.
A bérleti szerződés 5.1. pontjának értelmezése kapcsán egyetértett az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakkal.

A fellebbezés részben alapos.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást azzal egészíti ki, hogy a felperes a kereseti kérelmét a 2017. szeptember 7-én megtartott tárgyaláson a jövőbeni használati díjak vonatkozásában akként módosította, hogy azok kezdő időpontját 2016. szeptember 15. napjában

határozta meg.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, annak alapján a tényállást - a fenti kiegészítéssel - helyesen állapította meg, a levont jogi következtetéseivel a másodfokú bíróság teljes egészében, érdemi döntésével azonban csak részben értett egyet, ezért az elsőfokú ítéletet a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta.

A kiegészített tényállásra tekintettel a másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete a Pp. 215. § (1) bekezdését megsértve a felperes kereseti kérelmén túlterjedt, amikor az alperest a perbeli helyiségek kiürítéséig 2016. május 22. napjától kötelezte használati díj fizetésére. Ezzel öt hónap vonatkozásában az alperes használati díj fizetésére kötelezése kétszeresen történt, hiszen a felperes a bérleti szerződés megszűnésétől 2016. szeptember 14-ig a havonta esedékessé vált használati díjról számlát állított ki, és az ebből eredő tartozást a 3.209.628,- forintos követelésében érvényesítette. Ezért a másodfokú bíróság a jövőbeni használati díj fizetési kötelezettséget - a kereseti kérelemmel egyezően - 2016. szeptember 15. napjától állapította meg.
A felperes által a 2016. május 22.és 2016. szeptember 14. közötti időszakra járó használati díjról kiállított számlák után a kamatot középparányosan kérte. E számlák közül az első 2016. június 30-án, az utolsó augusztus 30-án volt esedékes, tehát a középidő, a kamatfizetés kezdő időpontja 2016. augusztus 1. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva e követelések vonatkozásában az alperest 2016. augusztus 1-jétől kötelezte kamat fizetésére, a felperes ezt meghaladó kamatigényét elutasította.

Az ítéletben - annak végrehajthatósága érdekében - határozottan ki kell mondani a kamatfizetés kezdő és befejező időpontját, kezdő időpontként nem elégséges a középparányos számítási módra, és annak kezdő és befejező időpontjára hivatkozni. A másodfokú bíróság e hiányosságot pótolva a 2015. augusztus 29. napjától 2016. május 21. napjáig megjelölt középparányos időpontot 2016. január 12. napjában, a 2016. március 28. napjától 2016. május 21. napjáig megjelölt középparányos időpontot 2016. április 12. napjában határozta meg, és ennek megfelelően kötelezte az alperest.

Ezt meghaladóan a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakkal mind az érdemi döntés, mind az indokolás vonatkozásában egyetértett. Az elsőfokú bíróság által kifejtett jogi okfejtéssel a másodfokú bíróság teljes mértékben egyetértett, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletnek a megváltoztatással nem érintett részét a Pp. 254. § (3) bekezdésére figyelemmel - helyes indokaira utalással - hagyta helyben.

A másodfokú bíróság a fellebbezésben foglaltakra figyelemmel az alábbiak kiemelését tartja szükségesnek.
Nem értett egyet a másodfokú bíróság az alperes által a felmondás érvénytelenségével kapcsolatban kifejtettekkel. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felperes a felmondást többek közt a 2016. február havi bérleti díjak kifizetésének 30 napon túli elmaradására alapította, melyről a felperes a **....** és **....** számú számlákat állította ki. Bár közvetlen bizonyítékot a felperes valóban nem nyújtott be annak bizonyítására, hogy a felmondás tartalmazott mellékletet, azonban az előterjesztett egyéb bizonyítékok együttes értékelésével helyesen jutott arra a következtetésre az elsőfokú bíróság, hogy e körben a felperes állítását fogadja el. A felmondás 2016. március 30-án kelt, annak mellékletét a számlázási rendszerből szintén e napon nyomtatták ki. Nem életszerű, hogy a felperes ezeket a nyitott számlákat részletező, kinyomtatott mellékleteket ne csatolta volna hozzá a fizetési felszólításhoz. Ezt meghaladóan az alperes 2016. április 5. napján kelt fizetési halasztás iránti kérelméből is egyértelműen az látható, hogy pontosan tisztában volt azzal, hogy milyen tartozása áll fenn, e levélben a februári számlaelmaradásokat külön is megemlíti.

A 2016. április 5-ét követő alperesi befizetések elszámolásával kapcsolatban a másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság megállapításaival, utalva arra, hogy a felperes 25/F/3.
számú beadványában részletesen kimutatta az alperesi befizetéseket, azt, hogy ezeket az alperes rendelkezésének megfelelően melyik számlára számolta el, és az elszámolást követően fennmaradt az alperes felperes által állított mértékű tartozása. A kimutatásban foglaltak megfeleltek az alperes által a 10. sorszámú beadványa mellékleteként becsatolt bizonyítékoknak.
Egyetértett a másodfokú bíróság az alperessel azzal, hogy a felmondás hatályosulásáig az alperes még megfizethette volna a tartozását, azonban az alperes állításától eltérően a felmondás 2016. április 21. napján hatályosult, ezért nem fogadható el az alperesnek a fellebbezésben részletezett számítása, melynek alapján az alperes a felmondás alapjául szolgáló tartozás hatályosulásig történt kifizetését állította.

A másodfokú bíróság nem találta alaposnak az alperes hivatkozását a Lakástv. 25. §-nak megsértésére. E körben a másodfokú bíróság teljes mértékben osztotta az ítéletben és a fellebbezési ellenkérelemben kifejtetteket, ezért csak utal az abban foglaltakra.

Az alperesi álláspontal szemben helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság a szerződések 5.1. pontjának a bérleti jog ellenértékével kapcsolatos tartalmát illetően.
Az elsőfokú bíróság a Ptk. 207. § (1) bekezdésének megfelelő nyelvi értelmezés szabályai és a felek feltehető szerződéses akarata, továbbá a gazdasági ésszerűség figyelembevételével értelmezte a szerződés 5.1. pontját. Helyesen állapította meg, hogy a bérleti jog ellenértékének megfizetésére akkor került volna sor, ha a bérleti jogviszony a felmondásra tekintettel a létrejöttétől számított 10 éven belül megszűnik. 10 évet követő felmondásra ez a feltétel értelmezhetetlen.
Az elsőfokú bíróság - az alperes állításával szemben - a beszámítási kifogást elbírálta, az 5.1. pont helyes értelmezésével jutott arra a következtetésre, hogy az alperesnek nincs joga beszámításra e szerződéses rendelkezés alapján. Mivel a beszámítási kifogás jogalapja nem állt meg, ezért szükségtelen lett volna a szakértő kirendelése a bérleti jog összegszerűségének megállapítására.

Nem osztotta a másodfokú bíróság az alperes azon álláspontját sem, mely szerint a jövőbeni használati díj fizetési kötelezettsége a bérleti jogviszony megszűnésének megállapítása esetén is csak 2017. június 17. napjáig állna fenn. A bérleti szerződés megszűnésével megszűnnek a bérbeadónak a szerződés alapján fennállt kötelezettségei, így az áram szolgáltatási kötelezettsége is. Ezzel szemben a volt bérlő a Lakástv. 36. § (1) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó 20. § alapján mindaddig köteles a tulajdonosnak használati díjat fizetni, amíg az ingatlant nem bocsátja vissza a tulajdonos birtokába, függetlenül attól, hogy az ingatlant ténylegesen használja-e.

Az alperes fellebbezése az 5 havi használati díj vonatkozásában eredményes volt, ezt azonban a perköltség viselése körében nem lehetett értékelni, tekintettel arra, hogy a pertárgy és a fellebbezés Pp. 24. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott értékében ez az összeg nem volt figyelembe vehető.
A másodfokú bíróság a fellebbezési eljárásban felmerült perköltségről a Pp. 78. § (1) bekezdése értelmében határozott, és kötelezte a fellebbezési eljárásban is pervesztes alperest a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése, (5) bekezdése, (6) bekezdése és 4/A. §-a alapján megállapított ügyvédi munkadíjból álló másodfokú perköltség megfizetésére. Ennek összege megállapításánál a másodfokú bíróság a pertárgyértéken felül figyelembe vette a fellebbezési ellenkérelem elkészítéséből és a másodfokú tárgyaláson való részvételből álló ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységet.

Az alperes illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett fellebbezési illetéket az alperes a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet - a költségmentesség alkalmazásáról 13. § (2) bekezdése alapján köteles megfizetni.

Budapest, 2018. szeptember 25.

dr. Kisrákói Annamária s.k.	**dr. Tamás Klára s.k.**	**dr. Úzné dr. Vadas Veronika s.k. a**
tanács elnöke	**előadó bíró**	**bíró**